

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3601/2538

เรือโท สมศักดิ์ สุขรุ่ง
นาย วีระพล อรุณนาวิศิริ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 387, มาตรา 391, มาตรา 453

สัญญาซื้อขายที่ดินระหว่างโจทก์และจำเลยได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ซื้อขายกันได้โอนไปยังจำเลยแล้วแต่หากจำเลยยังชำระราคาที่ดินให้โจทก์ไม่ครบถ้วนก็เป็นเรื่องที่จำเลยไม่ชำระหนี้โจทก์มีสิทธิกำหนดระยะเวลาพอสมควรแล้วบอกกล่าวให้จำเลยชำระราคาที่ยังค้างชำระให้โจทก์ภายในกำหนดระยะเวลานั้นได้และถ้าจำเลยยังไม่ชำระโจทก์ย่อมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาซื้อขายแก่จำเลยได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา387และเมื่อโจทก์ได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้วโจทก์ย่อมมีสิทธิเรียกที่ดินคืนจากจำเลยตามมาตรา391

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2526 โจทก์ขายฝากที่ดินโฉนดเลขที่ 14234 พร้อมบ้านเลขที่ 97/148 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าวของโจทก์ให้แก่จำเลยที่ 1 มีกำหนด 1 ปี รวมจำนวนเงินขายฝาก 600,000 บาท โดยจำเลยที่ 1 ให้ลงชื่อจำเลยที่ 2บุตรของจำเลยที่ 1 เป็นผู้ซื้อ จำเลยที่ 1 จ่ายเงินให้แก่โจทก์เพียง 390,000 บาท โดยหักค่าปากถุงและค่านายหน้าไว้ 210,000 บาทหลังจากนั้น

ประมาณ 1 เดือน โจทก์และจำเลยที่ 1 ตกลงกันว่าโจทก์จะไถ่ถอนการขายฝากที่ดิน โฉนดเลขที่ 14234 พร้อมบ้านเลขที่ 97/148 คืบจากจำเลยที่ 1 และที่ 2 และจะขาย ที่ดินโฉนดเลขที่ 1538 ซึ่งเดิมเป็นของโจทก์และโจทก์ขายให้นางราศรี วีระเนตร ให้ แก่จำเลยที่ 1 ในราคา 650,000 บาท ทั้งนี้โดยโจทก์ซื้อที่ดินดังกล่าวคืบมาจากนาง ราศรี แต่เพื่อไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสองเท่าในการโอนที่ดินนั้นจากนางราศรี แล้ว โจทก์โอนให้จำเลยที่ 1 จึงให้จำเลยที่ 1 นำเงินสด 120,000 บาท มามอบให้โจทก์ แล้วโจทก์มอบเงินสดจำนวนดังกล่าวให้แก่นางราศรีไป โดยนางราศรีโอนที่ดินนั้นไป ยังจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2526 ส่วนเงินที่เหลืออีก 530,000 บาท จำเลยที่ 1 หักเป็นค่านายหน้าและค่าโอน 40,000 บาท กับหักชำระหนี้ค่าไถ่การขายฝากที่ดิน โฉนดเลขที่ 14234 และบ้านจำนวน 400,000 บาท เมื่อเลยกำหนดเวลาขายฝาก 1 ปีแล้ว จำเลยที่ 1 ก็ไม่ไปจดทะเบียนไถ่การขายฝากอ้างว่าโฉนดที่ดินเลขที่ 14234 อยู่กับน้องชายของจำเลยที่ 1 ต่อมาเมื่อเลยกำหนดเวลา 1 ปี โจทก์ตกลงซื้อที่ดิน โฉนดเลขที่ 14234 คืบจากจำเลยที่ 1 ในราคา 600,000 บาท โดยออกเช็คให้จำเลยที่ 1 ไป 12 ฉบับ ฉบับละ 50,000 บาท ระบุชื่อจำเลยที่ 2 เป็นผู้รับเช็ค เมื่อเช็คถึง กำหนด ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน จำเลยที่ 1 ให้เจ้าพนักงานตำรวจโจทก์ว่าหาก ถูกดำเนินคดีจะต้องถูกออกจากราชการ โจทก์ต้องหาเงิน 400,000 บาทมารับเช็ค 8 ฉบับคืนไป และต้องจ่ายเช็คจำนวน 385,180 บาท ซึ่งรวมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 3 ต่อเดือนรวม 10 เดือนของเงิน 600,000 บาท ให้จำเลยที่ 1 แล้วรับเช็คที่เหลือ 4 ฉบับ จำนวนเงิน 200,000 บาท คืบจากจำเลยที่ 1 ต่อมาจำเลยที่ 1 ไปร้องเรียนผู้ บังคับบัญชาของโจทก์ว่าโจทก์จะเอาระเบิดขว้างบ้านจำเลยที่ 1 โจทก์ถูกสั่งตั้ง กรรมการสอบสวนและถูกบังคับให้ทำสัญญาจะซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 14234 คืบจาก จำเลยที่ 1 ในราคา 600,000 บาท ต่อมาเดือนพฤศจิกายน 2530 โจทก์ประกาศขาย ที่ดินเลขที่ 12285 จำเลยที่ 1 ขอซื้อที่ดินดังกล่าววันที่ 13 มกราคม 2531 โจทก์และ จำเลยที่ 1 ตกลงกันโดยโจทก์ขายที่ดินโฉนดเลขที่ 12285 ในราคา 2,062,500 บาท

และตกลงซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 14234 พร้อมบ้านคั้นในราคา 600,000 บาท โดย
จำเลยที่ 1 ให้ลงชื่อจำเลยที่ 3 เป็นผู้ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 12285 โจทก์จดทะเบียน
โอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 12285 ให้จำเลยที่ 3 ในวันนั้นโดยจำเลยที่ 1 หลอกหลวง
โจทก์ว่าชำระเงินให้ครบถ้วน แต่จำเลยที่ 1 กลับชำระเงินให้โจทก์เพียงบางส่วนขาด
อยู่อีก 600,000 บาทเศษ จำเลยที่ 1 มอบโฉนดที่ดินเลขที่ 14234 พร้อมใบมอบ
อำนาจ 2 ฉบับที่จำเลยที่ 2 ลงชื่อให้โจทก์ไปโอนที่ดินนั้นและเสียเงินค่าธรรมเนียม
แทนโจทก์ไปโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 14234 มาเป็นของโจทก์ในวันที่ 14 มกราคม
2531 โดยเสียภาษีและค่าธรรมเนียมแทนจำเลยที่ 2 ไปเป็นเงิน 19,870 บาท หลัง
จากนั้นโจทก์ได้ขอรับเงิน 600,000 บาท และค่าธรรมเนียมกับค่าภาษีคั้นจากจำเลย
แต่จำเลยไม่ยอมชำระโจทก์ทวงถามหลายครั้งจำเลยก็ไม่ชำระโจทก์จึงบอกเลิก
สัญญากับจำเลยทั้งสาม ขอให้พิพากษาว่าสัญญาซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ 1538 ตำบล
บ้านเพรียง อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 1 กับ
สัญญาซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ 12285 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลีจังหวัด
สมุทรปราการ ระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 1 ที่ 3 เลิกกันให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 โอน
ที่ดินโฉนดเลขที่ 1538 และเลขที่ 12285 ดังกล่าว และส่งมอบโฉนดที่ดินคืนโจทก์
โดยได้รับเงิน 800,000 บาทไปจากโจทก์หากจำเลยที่ 1 และที่ 3 ไม่ปฏิบัติตามให้
ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1 และที่ 3 และให้จำเลย
ที่ 1 และที่ 2 ใช้ค่าธรรมเนียมและภาษีจำนวน 19,870 บาทแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามให้การว่า จำเลยที่ 1 ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 1538 จากนางราศรี วีระ
เนตร โจทก์ไม่ใช่คู่สัญญากับจำเลยทั้งสาม โจทก์ไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาซื้อขาย
ที่ดินโฉนดเลขที่ 1538 ระหว่างจำเลยกับนางราศรี จำเลยที่ 1 ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่
12285 จากโจทก์โดยให้ใส่ชื่อจำเลยที่ 3 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทนจำเลยที่ 1 ได้ชำระ
ราคาที่ดินดังกล่าวจำนวน 2,062,500 บาทครบถ้วนแล้ว โจทก์ไม่มีสิทธิบอกเลิก
สัญญาซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ 12285 โจทก์ตกลงกับจำเลยที่ 1 ว่าโจทก์จะเป็นผู้

ออกค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 14234 จากจำเลยที่ 2 ไปยังโจทก์เองแต่โจทก์ปลอมหนังสือมอบอำนาจของจำเลยที่ 2 โดยการออกข้อความเท็จในหนังสือมอบอำนาจนั้นว่าจำเลยที่ 2 มอบอำนาจให้โจทก์เสียค่าธรรมเนียมแทนและให้นำหลักฐานไปเรียกเก็บเงินจากจำเลยที่ 2 ในภายหลัง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ชำระเงินจำนวน 19,870 บาทแก่โจทก์ ค่าขนอกจากนี้ให้ยก ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 1 และที่ 3

โจทก์ และ จำเลย ที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน และ ให้ยก อุทธรณ์ จำเลย ที่ 1

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้เป็นยุติว่าเดิมโจทก์เป็นเจ้าของที่ดินพิพาทคือที่ดินโฉนดเลขที่ 1538 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการตามสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข จ.3 และที่ดินโฉนดเลขที่ 12285 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการตามสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข จ.2 นอกจากนี้เดิมโจทก์ยังเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 14234 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการ ตามสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข จ.1 ด้วยโจทก์จดทะเบียนจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 1538 ไว้กับนางราศรี ธีระเนตร ตามหนังสือสัญญาจำนองที่ดินพิพาทหมายเลข จ.4 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2520 ต่อมาวันที่ 3 สิงหาคม 2525 โจทก์โอนที่ดินดังกล่าวชำระหนี้จำนองให้แก่นางราศรี ต่อมาวันที่ 11 มีนาคม 2526 โจทก์ขายฝากที่ดินโฉนดเลขที่ 14234 พร้อมบ้าน 1 หลัง ที่ปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 1 มีกำหนดเวลา 1 ปี เป็นเงิน 600,000 บาท โดยจดทะเบียนลงชื่อจำเลยที่ 2 บุตรของจำเลยที่ 1 เป็นผู้ซื้อฝากตามหนังสือสัญญา

ขายฝากที่ดินเอกสารหมายเลข 5 ต่อมา วันที่ 28 เมษายน 2526 นางราศรีจตุระเบียน โอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 1538 ให้แก่จำเลยที่ 1 ที่ดินโฉนดเลขที่ 14234 ที่โจทก์ ขายฝากให้แก่จำเลยที่ 1 โดยลงชื่อจำเลยที่ 2 เป็นผู้ซื้อฝากนั้นไม่ปรากฏว่าได้มีการ ไปทำการขายฝากภายในกำหนดเวลา 1 ปี ต่อมาวันที่ 13 มกราคม 2531 โจทก์ จดทะเบียนไถ่จำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 12285 จากธนาคารทหารไทย จำกัดแล้วจดทะเบียนโอนขายที่ดินดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 1 โดยลงชื่อจำเลยที่ 3 บุตรอีกคนหนึ่ง ของจำเลยที่ 1 เป็นผู้ซื้อตามสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินเอกสารหมายเลข 3 ต่อมา วันที่ 14 มกราคม 2531 จำเลยที่ 2 มอบอำนาจให้โจทก์จดทะเบียนโอนขายที่ดิน โฉนดเลขที่ 14234 พร้อมบ้านคั้นให้โจทก์และนางกรรณิกา สุขรุ่ง ภริยาโจทก์โดย จำเลยที่ 2 ทำหนังสือมอบอำนาจตามสำเนาหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข 20 มอบอำนาจให้โจทก์เสียภาษีพร้อมค่าธรรมเนียมในการขายที่ดินดังกล่าวแทนจำเลย ที่ 2 ไปก่อนและนำหลักฐานพร้อมใบเสร็จรับเงินมารับเงินคืนจากจำเลยที่ 2 โจทก์ เสียค่าภาษีและค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 14234 ไปเป็นเงินทั้งสิ้น 19,870 บาท ตามสำเนาใบเสร็จรับเงินเอกสารหมายเลข 21 และ 22

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยในขั้นนี้เป็นข้อแรกตามฎีกาของโจทก์ว่าโจทก์มีสิทธิ บอกเลิกสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาททั้งสองแปลงและเรียกที่ดินพิพาททั้งสองแปลงคืน ตามฟ้องหรือไม่ ที่โจทก์ฎีกาในทำนองว่าจำเลยยังชำระราคาที่ดินพิพาททั้งสองแปลง ไม่ครบถ้วนถือว่าไม่ชำระหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 387 โจทก์ทวงถามบอกกล่าวให้ชำระแล้ว จำเลยไม่ชำระเงินภายในกำหนด โจทก์จึงบอก เลิกสัญญาซื้อขายและเรียกที่ดินพิพาทคืนได้ นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 387 บัญญัติว่า "ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ชำระหนี้ อีกฝ่ายหนึ่ง จะกำหนดระยะเวลาพอสมควร แล้วบอกกล่าวให้ฝ่ายนั้นชำระหนี้ภายในระยะเวลา นั้นก็ได้ถ้าและฝ่ายนั้นไม่ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ไซ้ อีกฝ่ายหนึ่งจะ เลิกสัญญาเสียก็ได้" ดังนั้นแม้การทำสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างโจทก์และ

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทที่ซื้อขายกันได้โอนไปยังจำเลยที่ 1 และที่ 3 แล้วก็ตาม แต่หากจำเลยที่ 1 และที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ซื้อยังชำระราคาที่ดินพิพาทให้โจทก์ไม่ครบถ้วน ก็เป็นกรณีจำเลยที่ 1 และที่ 3 ซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ชำระหนี้ที่โจทก์ซึ่งเป็นคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิกำหนดระยะเวลาพอสมควรแล้วบอกกล่าวให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ชำระราคาที่ค้างชำระให้โจทก์ภายในกำหนดระยะเวลานั้นได้ แล้วถ้าโจทก์ได้บอกกล่าวเช่นนั้นแล้วจำเลยที่ 1 และที่ 3 ยังไม่ชำระราคาที่ค้างชำระให้แก่โจทก์ภายในระยะเวลาที่โจทก์กำหนดให้ โจทก์ก็ย่อมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาซื้อขายแก่จำเลยที่ 1 และที่ 3 ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 387 ซึ่งเมื่อโจทก์ได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาเช่นนั้นแล้ว โจทก์ก็ย่อมมีสิทธิเรียกที่ดินพิพาทคืนจากจำเลยที่ 1 และที่ 3 ได้ เพราะคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งกลับคืนสู่สถานะดังที่เป็นอยู่เดิมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่ากรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทที่ซื้อขายกันนั้นย่อมโอนไปยังผู้ซื้อทันทีที่ได้จดทะเบียนโอนกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 456 ประกอบด้วย มาตรา 458 หากจำเลยที่ 1 ชำระราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนทั้งที่มีการตกลงว่าเมื่อจดทะเบียนโอนแล้วจะชำระให้ครบถ้วน หากทำให้สัญญานั้นไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายแต่อย่างใดไม่ โจทก์จึงไม่อาจบอกล้างหรือบอกเลิกได้เพราะสัญญาได้สิ้นผลไปแล้วเมื่อมีการจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทที่ซื้อขายกัน เพียงแต่จำเลยผิดนัดไม่ชำระราคาไม่ครบถ้วนโจทก์ชอบที่จะฟ้องเรียกราคาส່วนที่ยังขาดอยู่และค่าเสียหายอันเกิดจากการผิดนัดจากจำเลยที่ 1 เท่านั้น การบอกเลิกสัญญาของโจทก์จึงไม่มีผลตามกฎหมาย โจทก์จะฟ้องเรียกที่ดินพิพาทซึ่งตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 1 ไปแล้วมิได้ ดังนั้นข้อโต้เถียงของโจทก์ จำเลยทั้งสามที่ว่าราคาที่ดินพิพาทกันนั้นเป็นจำนวนเท่าใด และจำเลยที่ 1 ยังค้างชำระราคาโจทก์หรือไม่จึงเป็นข้อโต้เถียงนอกฟ้องนอกประเด็น ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยเพราะโจทก์ไม่ได้ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1

ชำระราคานั้น "ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา และโดยที่ศาลอุทธรณ์ยังไม่ได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ 1 และที่ 3 ค้างชำระราคาที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ทำให้โจทก์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทและเรียกที่ดินพิพาทคืนจากจำเลยที่ 1 และที่ 3 หรือไม่ศาลฎีกาจึงเห็นสมควรยกฟ้องสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงดังกล่าวเสียก่อน"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(อัศววิทย์ สุมาวงศ์-ก้าน อันนันทน์-ชัยวัฒน์ ดุลยปวีณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>